

【 문제-1 】 (30점)

디자인 상호간의 권리관계에서, 후출원 등록디자인이 선출원 등록디자인을 그대로 이용하는 이용관계에 있는 경우에는, 후등록디자인의 임의적 실시는 선등록디자인권의 침해가 된다. 디자인의 선후관계와 이용관계에 대한 다음 설문에 답하시오.

- (1) 이와 같은 디자인보호법 제95조에 의한 이용관계의 법적효과가 귀속되기 위한 광의의 요건을 총체적으로 설명하되, 디자인 상호간의 이용관계의 본질에 관한 학설과 협의의 디자인 이용관계의 성립요건에 관한 판례의 입장에 비중을 두고 설명하시오. (10점)
- (2) 다음 1), 2)의 경우, 후출원이 디자인 등록 가능한지를 선원주의 관점에서만 판단하고, 양자가 모두 디자인 등록이 된다면 선후 등록디자인 상호간에 이용관계가 성립하는지를 판단하시오. (12점)
 - 1) 선출원 디자인이 양념용기 세트 중 후추통 디자인이고, 후출원이 그 후추통을 포함한 한 벌의 양념용기세트 디자인인 경우 (5점)
 - 2) 선출원 디자인이 형상만의 디자인이고, 후출원이 그 형상에 모양 및 색채를 부가한 결합디자인인 경우 (7점)
- (3) 선등록디자인이 형상·모양이 결합된 벽지 디자인이고, 후등록디자인이 그 형태에 색채를 부가하고 일부 모양을 변형한 벽지 디자인인 경우에도 양자 간 이용관계가 성립될 수 있는지를 논하시오. (8점)

【 문제-2 】 (20점)

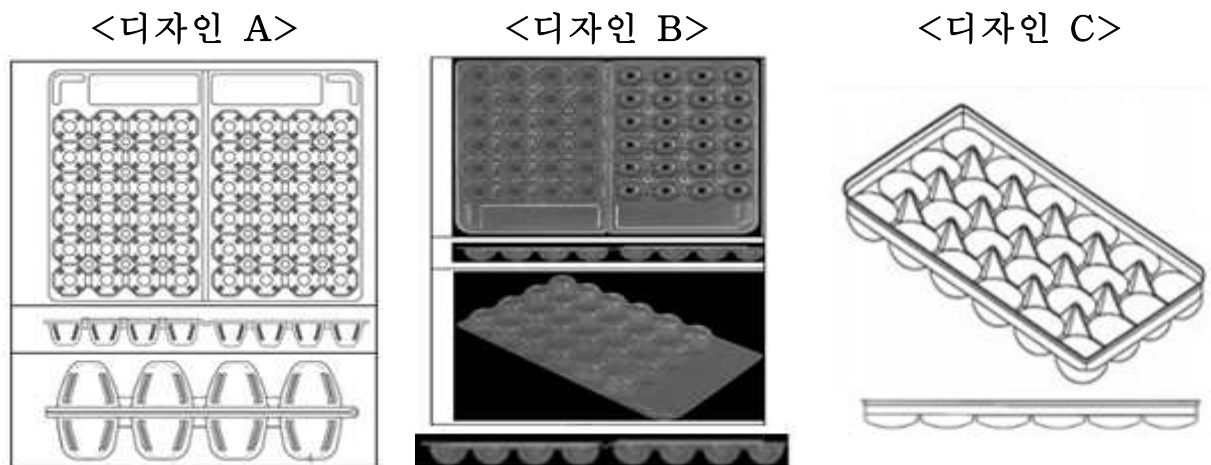
甲은 토끼의 귀와 꼬리에 착안한 디자인 ‘’을 창작하여 물품(휴대폰 케이스)의 본체부분을 제외한 상부(귀)인 ‘’와 하부 돌출 부분(꼬리)인 ‘’만을 보호받고자 부분디자인으로서 도시하여 하나의 디자인등록출원을 하였으며, 디자인의 설명란에 “1. 토끼의 귀 모양에는 이어폰의 와이어를 감을 수 있고 꼬리부분은 휴대폰을 경사지게 지지하는 것임, 2. 본 물품의 도면 중 회색으로 표현된 케이스 본체의 점선부분을 제외한 나머지 부분을 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임”이라고 기재한 디자인등록출원서 및 도면을 제출하였다.

- (1) 甲의 출원이 부분디자인으로서 1디자인의 단일성 요건(디자인보호법 제 40조 제1항의 ‘1디자인’)을 충족하는지 여부를 형태적 일체성과 기능적 일체성의 견지에서 논하시오. (10점)
- (2) 甲의 출원이 등록된 경우, 1) 제3자의 무단실시에 따른 부분디자인권의 보호범위(유사판단) 판단과 2) 제3자의 후출원에 관한 등록요건(신규성, 선원주의, 확대된 선원)을 판단함에 있어, 부분디자인을 특정하면서 도시한 파선부분(회색 본체부분)을 어떻게 취급하여야 하는지에 대하여 각각 논하시오. (10점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 ‘메추리알 포장용기’ 디자인 A에 대하여 2014년 디자인등록을 하였다. 乙 또한 자신의 ‘메추리알 포장용기’ 디자인 B에 대하여 2015년 2월에 출원하여 동년 12월 디자인등록을 마쳤다. 2016년 甲은 특허심판원에 등록디자인 B가 자신의 등록디자인 A와 유사하여 신규성이 없다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 받아들여지지 않았다.

한편 사건 외 丙은 ‘메추리알 포장용 상자’ 디자인 C에 대하여 甲, 乙보다 먼저 디자인등록을 한 바 있으나 이미 존속기간이 만료된 상태이다. 디자인 C의 난좌(卵座)부분(반구형태)은 ‘메추리알 포장용기’ 관련업계에서는 주지된 일반적 형상으로 알려져 있다.



- (1) 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 승소하였으나 대법원이 이를 파기환송하자, 甲은 환송 후 특허법원의 심결취소소송절차에서 소외 丙의 디자인 C를 제시하며 등록디자인 B가 디자인보호법 제33조 제2항 ‘공지 디자인과 주지형태의 결합에 기초한 용이 창작 디자인임’을 주장하고 있다. 甲의 주장 및 증거의 절차적 적법성 여부에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 상기 (1)에서 甲의 주장과 증거가 채택되었음을 전제로, 등록디자인 B의 창작비용이성 해당여부의 판단기준을 설명하고, 우리 법원의 입장에서 최종판단하시오. (12점)
- (3) 한편 등록디자인 B의 무효 확정 전에, 乙은 丁이 실시하고 있는 ‘메추리알 포장용기’ 디자인 D에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 청구한 바 있다. 만약 丁이 실시하고 있는 디자인 D가 디자인 C로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이라면, 乙의 심판청구에 대하여 丁은 어떠한 항변이 가능한지 논하시오. (10점)

【 문제-4 】 (20점)

甲회사는 자사 홍보를 목적으로 다음과 같은 글자체를 개발하고 디자인등록 출원을 하였다.



- (1) 甲회사의 글자체가 디자인보호법상 보호대상인 글자체 디자인이 되기 위한 성립요건을 설명하시오. (6점)
- (2) 甲회사의 글자체 디자인의 등록요건에 대한 심사 시, 글자체 디자인 상호간의 유사판단기준에 관하여 설명하시오. (7점)
- (3) 甲회사의 글자체 디자인이 등록된 후, 인쇄소를 운영하는 乙은 시중에 유통 중인 甲의 등록 글자체 디자인을 이용하여 청첩장을 제작하였다. 乙의 행위가 甲의 디자인권 침해를 구성하는지 여부를 논하시오. (7점)